

BẢN THỎA THUẬN THỰC TẬP THEO HỌC KỲ THỰC TẬP CHUẨN VÀ CÁC HÌNH THỨC THỰC TẬP KHÁC

Bản thỏa thuận này được ký kết căn cứ theo “Quy định vận hành học kỳ thực tập tại doanh nghiệp dành cho sinh viên đại học” (sau đây gọi là “Thông báo của Bộ Giáo dục”), nhằm xác lập cơ sở vận hành chương trình đào tạo theo học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) do Trường Đại học Daeduk (sau đây gọi là “Nhà trường”) tổ chức thực hiện, đồng thời quy định các nội dung cần thiết giữa cơ sở thực tập, sinh viên tham gia và Nhà trường – đơn vị chủ trì tổ chức, và cam kết các bên nghiêm túc tuân thủ các nội dung này.

Điều 1 (Chương trình đào tạo). Tổ chức thực hiện theo học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) học kỳ 2, năm học 2024.

Điều 2 (Nội dung vận hành). Nội dung vận hành học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) được thực hiện theo các khoản sau đây.

1. Tên cơ sở thực tập:

2. Nội dung vận hành và kế hoạch hướng dẫn học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) được thực hiện theo Mẫu số 1 (Kế hoạch vận hành học kỳ thực tập chuẩn (Co-op)) theo Thông báo của Bộ Giáo dục mà cơ sở thực tập đã nộp cho Nhà trường. Tuy nhiên, trường hợp cần thay đổi nội dung, cơ sở thực tập phải thông báo cho Nhà trường và chỉ được thay đổi khi có sự đồng ý của Nhà trường và sinh viên.

3. Thời gian thực tập được tính từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm Tuy nhiên, thời gian thực tập thực tế của từng sinh viên có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tập; trường hợp này sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

4. Thời gian và ngày thực tập

a. Thời gian thực tập: giờ/ngày; từ giờ đến giờ (bao gồm 1 giờ nghỉ giải lao).

b. Số ngày và thứ trong tuần thực tập: ngày/tuần (☐ Thứ Hai, ☐ Thứ Ba, ☐ Thứ Tư, ☐ Thứ Năm, ☐ Thứ Sáu, ☐ Thứ Bảy, ☐ Chủ Nhật).

c. Không được tổ chức thực tập vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) nếu chưa được thỏa thuận và đồng ý trước trong chương trình đào tạo.

d. Theo Thông báo của Bộ Giáo dục, trường hợp cơ sở thực tập cần kéo dài thời gian thực tập ngoài giờ quy định, chỉ được thực hiện tối đa 5 giờ/tuần và phải có sự đồng ý trước của sinh viên. Trường hợp vượt quá 5 giờ/tuần, phải tổ chức dưới hình thức học kỳ thực tập chuẩn có ký kết hợp đồng lao động bổ sung ngoài bản thỏa thuận này theo Thông báo của Bộ Giáo dục.

5. Nghỉ giải lao và ngày nghỉ

a. Theo Thông báo của Bộ Giáo dục, cơ sở thực tập phải bảo đảm cho sinh viên được nghỉ giải lao ít nhất 1 giờ/ngày, nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần, các ngày lễ, 1 ngày nghỉ/tháng, cũng như được sử dụng ngày nghỉ trong các trường hợp thực hiện nghĩa vụ công dân, có việc hiếu hỷ, nhập viện, v.v. trong thời gian thực tập.

b. Ngoài các ngày nghỉ nêu trên, cơ sở thực tập có thể cấp thêm ngày nghỉ khác tùy theo tình hình và nhu cầu của cơ sở.

6. Trợ cấp thực tập, v.v.

a. Cơ sở thực tập tuân thủ tiêu chuẩn trợ cấp thực tập theo Thông báo của Bộ Giáo dục, chi trả đồng (trước thuế) theo tiêu chuẩn [tháng/tuần], vào khoảng ngày của [tháng đó/tháng sau], chuyển vào tài khoản của từng sinh viên. Trường hợp sinh viên bỏ dở giữa chừng hoặc vắng mặt, trợ cấp thực tập sẽ được chi trả tương ứng theo số ngày thực tập thực tế.

b. Trường hợp cơ sở thực tập tổ chức thực tập ngoài giờ hoặc ban đêm, phải trả thêm ít nhất 50% mức lương tối thiểu theo giờ của năm đó cho phần thực tập ngoài giờ, ban đêm này.

c. Ngoài trợ cấp thực tập, cơ sở thực tập hỗ trợ sinh viên sử dụng các chế độ phúc lợi, tiện ích của cơ sở thực tập.

7. Cơ sở thực tập thực hiện các biện pháp cần thiết về an toàn, vệ sinh nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bao gồm cấp phát trang bị bảo hộ phù hợp với công việc, biện pháp phòng ngừa nguy hiểm đối với máy móc, dụng cụ, thiết bị liên quan, và biện pháp phòng ngừa tác hại sức khỏe do nguyên vật liệu, khí, bụi, v.v.

8. Cơ sở thực tập tham gia bảo hiểm tai nạn lao động cho sinh viên tham gia theo “Phạm vi áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động đối với sinh viên thực tập” (Thông báo của Bộ Lao động và Việc làm) căn cứ Điều 123 Luật Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Lao động; Nhà trường tham gia bảo hiểm tai nạn cho sinh viên. Trường hợp sinh viên gặp tai nạn liên quan đến việc thực hiện học kỳ thực tập chuẩn (Co-op), việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo bảo hiểm tương ứng.

9. Cơ sở thực tập [có ký kết / không ký kết] hợp đồng (lao động) riêng với từng sinh viên ngoài bản thỏa thuận này, và [có tham gia / không tham gia] các loại bảo hiểm khác ngoài bảo hiểm tai nạn lao động trong 4 loại bảo hiểm bắt buộc. Dù có ký kết hợp đồng (lao động) riêng, các bên vẫn phải tuân thủ nội dung vận hành và kế hoạch hướng dẫn học kỳ thực tập chuẩn (Co-op).

Điều 3 (Chấm dứt và tạm ngừng thỏa thuận). Trong quá trình vận hành học kỳ thực tập chuẩn (Co-op), nếu phát sinh lý do bất khả kháng hoặc lý do chính đáng để chấm dứt hoặc tạm ngừng thỏa thuận, cơ sở thực tập hoặc sinh viên có thể chấm dứt bản thỏa thuận này hoặc tạm ngừng việc vận hành sau khi thống nhất với Nhà trường và được sự đồng ý, thỏa thuận giữa cơ sở thực tập, sinh viên và Nhà trường. Tuy nhiên, trường hợp việc thực tập bị gián đoạn do lỗi của cơ sở thực tập dẫn đến sinh viên gặp vấn đề trong việc hoàn thành học kỳ, Nhà trường phải phối hợp để giới thiệu sinh viên đến một cơ sở thực tập khác cùng ngành nghề hoặc tương tự, nhằm bảo đảm sinh viên không gặp vấn đề trong việc hoàn thành học kỳ.

Điều 4 (Hợp tác giữa các bên). Nhà trường và cơ sở thực tập thực hiện các biện pháp bảo vệ sinh viên như bảo đảm an toàn lao động, phòng chống quấy rối tình dục, v.v.; cơ sở thực tập, sinh viên và Nhà trường phải nắm rõ quyền và nghĩa vụ của các bên theo Thông báo của Bộ Giáo dục và hợp tác với nhau để học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) được vận hành thuận lợi.

Điều 5 (Hướng dẫn, kiểm tra tại hiện trường). Nhà trường kiểm tra tính phù hợp của việc vận hành học kỳ thực tập chuẩn (Co-op) tại cơ sở thực tập đối với sinh viên tham gia, thông qua hình thức thăm trực tiếp hoặc bằng văn bản; cơ sở thực tập tích cực hợp tác khi cán bộ, giảng viên của Nhà trường đến hiện trường để hướng dẫn, kiểm tra.

Điều 6 (Điểm danh, đánh giá). Cơ sở thực tập thực hiện việc quản lý điểm danh và đánh giá sinh viên theo tiêu chuẩn điểm danh, đánh giá của Thông báo của Bộ Giáo dục, sau đó nộp Mẫu số 3 (Bảng đánh giá và điểm danh học kỳ thực tập chuẩn (Co-op)) cho Nhà trường.

Điều 7 (Điều khoản khác). Bản thỏa thuận này tự động hết hiệu lực khi hoàn tất toàn bộ các nội dung theo từng điều khoản; những nội dung không được quy định trong bản thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của Thông báo Bộ Giáo dục. Để chứng minh việc giao kết bản thỏa thuận này, các bên ký tên, đóng dấu và mỗi bên giữ 01 bản theo phương thức đã thống nhất giữa các bên.

Ngày tháng năm 20.....

[Nhà trường]	[Cơ sở thực tập]	[Sinh viên]
Trường Đại học Daeduk	(Ghi tên cơ sở thực tập)	Trường Đại học Daeduk
Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thực tập (Ký tên, đóng dấu)	Người đại diện hoặc Trưởng bộ phận phụ trách (Ký tên, đóng dấu)	Sinh viên khoa Họ và tên: (Ký tên, đóng dấu)